

ENTSCHEIDUNGEN · 18.05.1998

Urteil – Handelsgericht Paris

ART	GERICHT	DATUM
Gerichtsentscheidung	Das Handelsgericht Paris	18.05.1998

PARTEIEN

Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Urteil – Handelsgericht Paris · 18. Mai 1998

Überblick: Urteil der ersten Kammer des Handelsgerichts Paris, das zwei Verfahren verbindet. Auf der einen Seite SEBOL, die Gesellschaft B et O, Bernard Collorafi und, als freiwillig Beigetretene, LES PINS; auf der anderen Seite McDonald's France.

Das Wesentliche

Das Urteil erinnert an den Sachverhalt: Lizenz- und Unternehmenspachtvertrag, im August 1987 über den Geschäftsbetrieb in Antibes (Galerie Carrefour) unterzeichnet und auf SEBOL übertragen, sodann ein zweiter Vertrag im Oktober 1996 (Antibes Nord, B et O anvertraut) und ein dritter 1997 (Antibes Ouest, auf LES PINS übertragen). Collorafi und seine Gesellschaften hatten McDonald's im Juni 1997 auf Ersatz eines Schadens verklagt, den sie auf eine bösgläubige Vertragserfüllung zurückführten. Mangels Zahlung der Gebühren kündigte McDonald's die drei Verträge am 2. Januar 1998 und beantragte sodann die Feststellung der Kündigung kraft Gesetzes und die Räumung. Das Gericht verurteilt die Gesellschaften zur Zahlung der unbezahlten Gebühren und einer Nutzungsentschädigung sowie zu 50.000 F nach Artikel 700 des NCPC und ordnet die vorläufige Vollstreckbarkeit gegen Bankbürgschaft an.

Tragweite

Erstinstanzliche Entscheidung, die den Teil über Räumung und Gebühren zugunsten von McDonald's entscheidet; sie eröffnet den Weg zur Berufung und zum späteren Gutachten über die Hauptsache des Rechtsstreits.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/urteil-handelsgericht-paris-kuendigung-raeumung-gebuehren-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.